

Số: 436/2024/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 22**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định các tiêu
chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu
tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh
tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 30
tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tiếp thu, giải
trình các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị; dự án khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai năm 2024.

Điều 2. Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi đáp ứng các tiêu chí như sau:

1. Tiêu chí chung

a) Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 125 Luật Đất đai năm 2024.

c) Thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai năm 2024.

d) Phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; Chương trình phát triển đô thị của tỉnh hoặc Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đối với địa bàn thành phố Hòa Bình phải phù hợp với quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tiêu chí cụ thể

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới: Dự án được đầu tư xây dựng mới đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các đơn vị ở.

b) Đối với dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện trong khu vực đô thị hiện hữu, với mục tiêu đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu ở.

c) Đối với dự án khu dân cư nông thôn: Gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn, có đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư nông thôn cũ, được xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

d) Trường hợp trong khu đất thực hiện dự án bao gồm phần đất thuộc quy hoạch khu vực phát triển đô thị và phần đất thuộc khu vực phát triển nhà ở nông

thôn thì áp dụng tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như đối với khu đô thị.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; hằng năm rà soát các tiêu chí đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBTW Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ TN&MT;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ KH&ĐT;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT Tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- LĐ và CV các phòng CM thuộc VP;
- Lưu: VT, CTHĐND (Hg).

CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hình